

01

宪法学

宪法总论

宪法为什么是国家根本法？

公安专业一年级 · 两学时

先把“根本法”解释出来

教学概括

宪法规定国家根本制度、国家根本任务、公民基本权利和义务、国家权力组织运行等根本问题，具有最高法律效力，是国家的根本法。

本讲概念说明

从根本内容、最高效力和修改程序三个方面理解。

根本内容：安排国家生活的基本框架

国家制度与任务

第 1 条：国家性质、
根本制度、党的领导。
序言：国家根本任务。

公民基本权利

第二章：公民基本
权利和义务。
例：人权保障要求。

国家权力组织

第三章：机关设置、
职权及其相互关系。
例：人大与其他机关。

宪法建立基本框架；普通法律在具体领域进一步安排。

最高效力：其他法律不得与宪法抵触

法条原文

一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

宪法第 5 条第 3 款

是否受宪法约束，取决于宪法的地位，而非法律开头有没有特定措辞。

法律效力与实际效果要分开看

法律效力

应当约束谁？

与其他规范是什么关系？

宪法具有最高法律效力。

实际效果

现实中是否得到遵守？

权利保障是否真正实现？

需要观察履职和制度运行。

发生违反规范的行为，应依法查明和纠正。

修改程序特殊性：看同一机关的两种门槛

宪法修改

全国人大常委会或五分之一以上全国人大代表提议。

由全国人大以全体代表三分之二以上的多数通过。

法律和其他议案

由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。

注意：过半数不包含恰好一半。

更高的通过要求，为根本规则提供稳定性保障。

任务 1：同是 60% 赞成，结果一样吗？

宪法修改

全国人大代表
60% 赞成。

法律议案

全国人大代表
60% 赞成。

给定条件：提议等其他法定条件均符合要求。

分别判断是否达到第 64 条的通过门槛，并说明理由。

任务 1 讲评：比较的是两种法定门槛

事项	全国人大全体代表的要求	60% 赞成
宪法修改	三分之二以上的多数	未达到
法律及其他议案	过半数	达到

本题只判断通过门槛；完整修宪过程留第二讲。

任务 2：给“根本法”三个有依据的理由

方面	请写出一项依据及解释
根本内容	条文或制度例子： _____
最高效力	条文与约束关系： _____
修改程序	比较对象与门槛： _____

任务 2 讲评：内容、效力与程序共同说明

根本内容

规定国家根本制度和根本任务等。
例：序言、第 1 条。

最高效力

其他法律不得
同宪法相抵触。
依据：第 5 条。

修改程序

同在全国人大表决，
修宪门槛更高。
依据：第 64 条。

普通法律同样重要，它把宪法要求在具体领域展开。

宪法本质：人民当家作主怎样成为制度

权力归属

中华人民共和国的一切权力属于人民。

行使机关

人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

产生与监督

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。

以制度组织人民当家作主，并以宪法规范确认和保障。

基本原则共同规范国家权力的运行

党的领导

宪法确认的
政治领导保证。

人民主权

权力属于人民，
通过制度行使。

社会主义法治

权力运行服从
宪法和法律。

人权保障

国家活动应当
尊重、保障权利。

监督与制约

通过制度防止
权力滥用。

民主集中制说明国家机构的组织活动方式，与这些原则相联系。

任务 3：权力的行使为什么还要看人权？

法条原文

国家尊重和保障人权。

宪法第 33 条第 3 款

用材料 C 说明一项制度联系：人民当家作主如何落实，机关为何仍须保障权利？

国家赔偿对读：先找到宪法上的权利

宪法第 41 条第 3 款

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

国家赔偿法第 1 条

为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权，根据宪法，制定本法。

把权利保障与国家机关依法行使职权放在一起看。

普通法律进一步规定情形与义务主体

第 2 条：取得权利

行使职权，
有本法规定的侵权情形，
造成损害。

第 3 条：具体情形

行使行政职权时，
违法拘留等情形，
受害人有赔偿权。

第 7 条：义务主体

相应行政机关
为赔偿义务机关。

以上为定位概括；请对照材料 D 中的法条原文。

任务 4：给定事实足够，可以判断到哪一步？

给定行为

某县公安局工作人员，
以本机关名义行使行政职权，
违法拘留公民甲。

给定事实

上述职权性质、违法拘留
和人身自由侵害均已查明。
无共同机关、委托等情形。

题目不要求计算金额，也不判断具体程序是否已经完成。

判断赔偿权与义务机关，并解释宪法和普通法律分别规定了什么。

任务 4 讲评：权利、情形、主体都有依据

判断	结论与根据
赔偿权	甲有赔偿权：已给定违法行政拘留及自由侵害。
义务机关	本题为县公安局：国家赔偿法第 7 条第 1 款。
规范联系	宪法确认权利，普通法律规定具体情形与主体。
效力区别	法律作具体安排，不是首次赋予宪法效力。

未知金额与程序结果，不妨碍本题作出有限确定判断。

任务 5：换一个情境，仍能说清依据吗？

甲：缺少起首句

某部普通法律没有写
“根据宪法，制定本法”。
它能因此不受宪法约束吗？

乙：笼统公益理由

某机关称为了公共利益，
对公民采取限制行动措施。
除此没有提供具体资料。

题目只给出机关声称的目的和限制行动，除此没有进一步说明。

甲说明判断依据；乙列出至少三项具体缺口，再说明结论限度。

任务 5 讲评：让结论与材料相称

甲：可以作确定判断

仍受宪法约束。

宪法的最高效力
不取决于法律有无特定起首句。

乙：明确缺口与限度

须查措施、权限依据、
条件事实和实施程序。

笼统公益理由不足以证明有权，
也不能直接推出必然违法。

宪法原则有约束意义；具体措施仍须完成具体判断。

任务 6：用三句话连起本讲

01 宪法规定_____。

02 普通法律在宪法约束下_____。

03 判断具体公权力措施，还要_____。

根本法的地位，需要在制度与判断中理解

01 根本内容、最高效力和特别修改程序相互联系。

02 人民当家作主通过制度组织，并受宪法规范保障。

03 法律具体化宪法要求；具体行为仍要核权限、事实与程序。

课后用一项本讲条文或设例，把三句话连成一段。

查读依据与配套材料

中华人民共和国宪法

序言；第 1—3、5、33、41、64 条的本讲节录

中华人民共和国国家赔偿法

第 1 条、第 2 条第 1 款、第 3 条起句及第 1 项、第 7 条第 1 款

马工程宪法学第二版及本讲配套

教材原页定位、学生材料、逐题答案与关键讲解见审阅包